

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Parte Demandante

Vs.

JOSÉ LUNA PELLICCI, SANTIA
CASIANO GARCÍA Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

Parte Demandada

CIVIL NÚM. PO2026CV00275

SOBRE: Injunction estatutario, ausencia de
permiso de construcción

RE: QUERELLA NÚM. 2023-SRQ-012575

MOCIÓN SOLICITANDO SUSPENSIÓN DE VISTA Y SEÑALAMIENTO
POSTERIOR

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante por conducto de la representación legal que
suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El 26 de enero de 2026, la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “la Junta”) presentó el recurso de epígrafe al amparo de la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009).
2. En la misma fecha, la demandante solicitó que se señalara una vista de interdicto de conformidad con lo establecido en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024.
3. En atención a nuestra solicitud, este Honorable Tribunal emitió una Orden y Citación señalando vista de interdicto a ser celebrada mediante videoconferencia el 27 de febrero de 2026, a las 11:00 de la mañana.
4. Asimismo, le ordenó a la parte demandante diligenciar personalmente a la parte demandada la Orden y Citación junto con copia de la Demanda, a más tardar el 6 de febrero de 2026.
5. En cumplimiento con lo ordenado, el emplazador de la demandante, Sr. Pedro González, visitó la dirección física provista para diligenciar los documentos.
6. Sin embargo, al llegar al lugar la guardia de seguridad le indicó al emplazador que los demandados ya no residían en la urbanización y que la propiedad estaba rentada a unos inquilinos.

7. Igualmente, el emplazador llamó al número de teléfono del codemandado José Luna Pellicci que obra en el expediente del caso, pero no logró contactarlo.
8. Por consiguiente, solicitamos muy respetuosamente, que se suspenda la vista pautada para el 27 de febrero del corriente año y se emita un señalamiento de vista posterior, permitiéndole a la demandante realizar esfuerzos adicionales para localizar a los demandados.
9. Cónsono con lo anterior, la demandante renuncia a los términos expeditos para la celebración de vista, establecidos en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante muy respetuosamente, solicita a este Honorable Tribunal que suspenda la vista señalada para el 27 de febrero de 2026 y emita un señalamiento de vista posterior, para los fines antes expresados.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 4 de febrero de 2026.

f/Lcda. Rocío Sáez Mangual
RUA Núm. 21053
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939)-633-6550
rsaez@eragroupllc.com